

Nr. 209 Staatssekretär Lammers an den Preußischen Ministerpräsidenten Göring. 12. September 1933

R 43 I/1314, Bl. 61 Entwurf¹⁾

Beginn:
Beginn:

Betrifft: Beteiligung der Länder bei der Reichsgesetzgebung.

Einer Anregung des Herrn Reichsministers des Innern²⁾) entsprechend beehre ich mich, im Nachgang zu meinem Schreiben vom 19. Juli d. J. – Rk. 5546³⁾) – folgendes mitzuteilen:

Es wird nicht immer ausreichen, die Beteiligung oder Anhörung der Länder auf die preußischen Ressorts zu beschränken, da die Verhältnisse in den einzelnen Ländern häufig verschieden liegen. Auf der anderen Seite muß jedoch vermieden werden, daß der gewaltige Fortschritt, der durch die Einführung der vereinfachten Gesetzgebung erzielt worden ist, irgendwie abgeschwächt wird. Durch die Beteiligung einer Landesregierung an der Reichsgesetzgebung darf die Autorität des Reichs und die Entlastung seiner gesetzgebenden Tätigkeit von allen hemmenden oder erschwerenden Erfordernissen schon im Hinblick auf den Sinn des Ermächtigungsgesetzes vom 24. März 1933 nicht geschmälert werden.

So erwünscht es ist, die Verwaltungserfahrungen der Länder, insbesondere Preußens, für die Reichsgesetzgebung frühzeitig nutzbar zu machen, so ist es andererseits auch erstrebenswert, daß die Reichsressorts bei der Vorbereitung preußischer Gesetze in zweckmäßiger Weise beteiligt werden. Die preußischen Gesetze haben im allgemeinen eine Tragweite, die über die preußischen Verhältnisse hinausreicht. Häufig sind sie von grundsätzlicher Bedeutung auch für die Gesetzgebungspolitik des Reichs und der übrigen Länder. Im Auftrage des Herrn Reichskanzlers darf ich daher die Bitte aussprechen, die Reichsressorts bei der Vorbereitung preußischer Gesetze, die von größerer Bedeutung sind, rechtzeitig zu beteiligen.

1) Die Ausfertigung des Schreibens wurde am 13. 9. abgesandt; Abschriften gingen an sämtl. Reichsminister.

2) Betrifft Schreiben an StSRkei vom 28. 8., in dem der RIM zu den Vorschlägen des StSRkei vom 19. 7. (s. Anm. 3) eingehend Stellung genommen und sich für das von Lammers nachfolgend empfohlene Vorgehen ausgesprochen hatte. Der RIM in dem Schreiben mit besonderm Nachdruck: Es müsse auch für ausreichende und rechtzeitige Beteiligung der Reichsressorts bei der Vorbereitung preußischer Gesetze Sorge getragen werden. „Wenn dies geschieht, kann es beispielsweise nicht vorkommen, daß nach dem Erlaß von preußischen Gesetzen und Verordnungen ein preußisches Ministerium bei dem zuständigen Reichsministerium mit der Anregung vorstellig wird, zur Ausscheidung reichsverfassungsrechtlicher Zweifel eine Reihe von preußischen Gesetzen und Verordnungen aus den letzten Monaten hinterher reichsrechtlich allgemein oder durch Einzelbestimmungen zu sanktionieren.“ (R 43 I/1314, Bl. 59–60).

3) Rundschreiben an sämtliche Reichsminister, in dem Lammers, einer Anregung des PrFM Popitz folgend, sich für eine möglichst weitgehende Beteiligung der preußischen Ressorts bei den Entwürfen der Reichsressorts ausgesprochen hatte (Anm. 77 zu Dok. Nr. 193). Auf die dringende Notwendigkeit einer solchen Zusammenarbeit hatte der PrIM mit Schreiben an den PrMinPräs. vom 20. 8. (Abschrift an Rkei am 2. 9., R 43 I/1314, Bl. 62–63) hingewiesen und weiter erklärt: „Das bisher wichtigste Gesetz auf dem Gebiete der Rassenhygiene ist das zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli d. J. (Reichsgesetzbl. I, S. 529) [vgl. Dok. Nr. 193, P. 7]. Das Gesetz ist Reichsgesetz, die gesamte Durchführung liegt jedoch in den Händen der Medizinal- und Justizverwaltungen der Länder. Die Zentralbehörden der Länder werden vor neue und überaus schwierige Aufgaben gestellt, wie sie z. B. die Errichtung der Erbgesundheitsgerichte darstellt. Die Durchführbarkeit des gesamten Gesetzes hängt von der Schaffung der Voraussetzungen durch die Länderregierungen ab. Konfliktmöglichkeiten zwischen den ausführenden Organen der Länderregierungen mit der Bevölkerung sind gegeben, da das Gesetz die Zwangs-Sterilisation vorsieht. Besondere Schulung der Medizinalbeamten ist erforderlich.“ Trotz dieser den Ländern auferlegten wichtigen Aufgabe sei der PrStReg. keine Möglichkeit gegeben worden, an der Beratung des Gesetzes teilzunehmen. Das PrIMin. habe von seinem Inhalt erst durch das Reichsgesetzblatt Kenntnis erhalten.

L[ammers]

Zitierhinweis

Nr. 209 Staatssekretär Lammers an den Preußischen Ministerpräsidenten Göring. 12. September 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d209>